T.C SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
25/02/2020-43511404-591-E.1399753

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 43511404-591
Konu : Mevzuatın Uygulanması Hakkında

SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Ürün Güvenliği ve Denetimi Dairesi Başkanlığı - 3)

İlgi : 17.02.2020 tarihli ve 30968416-591/1377317 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızda 1705 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "*Ayrıca, sınai veya ticari tesiste ya da ürünlerde, bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan karar ve düzenlemelere uygunluk sağlanması için zamana ihtiyaç bulunması hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir*." hükmünün asansör hizmet denetimi kapsamında uygulanması noktasında sahada yeknesaklığı sağlamak adına Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Bakanlıkça yapılan düzenlemelere aykırılık durumunda sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda belirlenmesi gereken hususların sınai ve ticari faaliyetin durdurulması kararını kimin vereceği, kararın uygulanmasının nasıl olacağı ve kararın kapsamı olduğu mütalaa edilmektedir. Belirtilen durumlara ilişkin Başkanlığımız görüşleri aşağıda sırası ile açıklanmıştır.

1)Sınai ve ticari faaliyetin durdurma kararının alınması;

1705 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde gıda malları hariç olmak üzere düzenlemeler yapmaya ve tedbirler almaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Mülga 635 sayılı KHK'nın 33 üncü maddesinde mevzuatta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na yapılan atıfların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. 2.7.2018 tarih ve 703 sayılı KHK ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız teşkilatı yeniden yapılanmış ve 1705 sayılı Kanun'da düzenlenen yetkileri muhafaza edilmiştir.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde 1705 sayılı Kanunda ilgili tedbirleri almaya Bakanlığımız yetkili kılındığından sanayi ve ticari faaliyetin durdurulması kararının il müdürlüğünce hazırlanması gerektiği mütalaa edilmektedir. Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde Kanun hükümleri kapsamında alınan idari yaptırım kararının mahalli mülki amirler tarafından verilebileceği düzenlenmiştir. Anılan düzenleme kapsamında yazınızda da belirtildiği üzere sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına ilişkin işlem tesis edilirken öncelikle il müdürlüklerince mahalli mülki amir Olurları ile karar alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Faks:03122015464
Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:- İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr
Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov.tr/ Belge Kodu: 2f2f051f-95de-4e03-8b1e-3a3c1e65dc4f
ile erişebilirsiniz.

2) Kararın uygulanasında yetkili kurum;

Alınan kararın kim tarafından uygulanacağı ise belirlenmesi gere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları kapsamında işyeri ile ilgili aldıkları kararların yetkili idareler(belediyeler) tarafından uygulanacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer taraftan işyerlerine ilişkin ruhsatlandırma işlemini yapmak görevi Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat gereği yetkili idarelerdedir. Bakanlığın alacağı sınai faaliyetin durdurulması kararı işyeri açma ruhsatnamesinin de kısmen veya tamamen sınırlanması anlamına da gelmektedir. Özel bir Kanunda yer alan bir düzenleme nedeni ile esasen belediyelere bırakılmış bir alanda işlem tesis edilmektedir.

İşyeri açılmasına ilişkin ruhsatname verme ve denetim yetkisinin esasen belediyelerde olması, Bakanlık işleminin işyeri açma ve işletme ruhsatnamesine etki eden bir karar olması sebebi ile kararın uygulanmasının yazınızda da belirtildiği üzere ilgili yetkili idarelerce yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Ancak, ilgili idarelerde kararın uygulanmasına ilişkin bir direnç ile karşılaşılması ihtimali mevcuttur. Anılan durumun gerçekleşmesi durumunda ilgili idareler ile durumun görüşülerek tekrar değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

3) Kararın kapsamı;

1705 sayılı Kanun kapsamında alınan sınai ve ticari faaliyetin durdurulması kararının nedeni, Bakanlık düzenlemelerine aykırı hareket edilmesidir. Bu kapsamda kararın kapsamı sadece Bakanlık düzenlemeleri ile sınırlı olmalı ve her somut olaya göre durumun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örneğin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmaması nedeni ile bir durdurma kararı alınacak ise kararın kapsamı da firmanın faaliyet alanının kapsamına göre değişecektir. Eğer firma sadece TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi kapsamında işlem tesis etmekte, söz konusu işyerinde başka bir işlem yapılmıyor ise kararın kapsamı ticari faaliyetinin tamamı ile durdurulması niteliğinde olacaktır. Ancak firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi kapsamı dışında aynı işyerinde başka faaliyetlerde de bulunuyorsa firmanın işyerinin kapatılması yoluna gidilmemesi gerektiği, Bakanlığın denetiminin dışında kalan faaliyetlerine devam edebilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen diğer hususlara da iştirak edilmektedir. Bu kapsamda kararın iletilmesi aşamasında yetkili idareye eksikliklerin giderilmesi durumunda firma faaliyetinin devam edebileceğine ilişkin ön bilginin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği kararı alan birimin aynı şekilde kararı kaldırması veya değiştirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmanın sınai ve ticari faaliyetin geçici olarak durdurulması kararının alınmasına neden olan eksiklikleri gidermesi durumunda firmanın faaliyete devam edebileceğine dair mahalli mülki amir Olurlarının yetkili idareye bildirilmesi ile kararın uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim

e-imzalıdır
Dr. Şakir KARAKAYA
Daire Başkanı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Faks:03122015464
Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:- İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr
Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov.tr/ Belge Kodu: 2f2f051f-95de-4e03-8b1e-3a3c1e65dc4f
ile erişebilirsiniz.